

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2301/2545

นาง สุมาลี คุณพาณิชย์อนันต์
บริษัท แดวพระราม 2 (1995) จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 87, มาตรา 226

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินและทำแผนที่
วิวาทตามคำขอของโจทก์ แม้จะมีคำสั่งภายหลังโจทก์และจำเลยสืบพยานเสร็จสิ้น
แล้วก็เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อจำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ทำแผนที่วิวาทเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคท้าย ซึ่งสามารถสั่งได้
เองโดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอหรือจะสั่งตามที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้ เมื่อ
ศาลอนุญาตแล้วแม้คู่ความจะมีได้ระบุพยานเพิ่มเติมศาลก็สามารถรับฟังพยานหลัก
ฐานที่มีการสืบเพิ่มเติมนั้นได้ตามมาตรา 87(2) ส่วนพยานหลักฐานนั้นจะมีน้ำหนัก
รับฟังได้เพียงใดเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3711 จำเลยที่
2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 60089, 60090 และ 60091 พร้อมบ้าน

ตึกแถวจำลองทั้งสองได้ร่วมกันปลูกสร้างและต่อเติมดัดแปลงบ้านตึกแถวดังกล่าวรुक
ล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ และก่อสร้างพื้นคอนกรีตบนที่ดินของโจทก์ โดยโจทก์ไม่
ยินยอมและไม่อนุญาต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่อาจใช้สอยและหา
ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวโดยปกติสุข หากโจทก์นำที่ดินออกให้เช่าจะได้ค่าเช่าเป็น
จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ขอให้บังคับจำลองทั้งสองร่วมกันรื้อถอนบ้าน
ตึกแถวในส่วนที่รูกล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ และให้จำลองทั้งสองพร้อมบริวารขน
ย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์โดยปรับพื้นที่ดินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ห้ามจำลองทั้งสองพร้อมบริวารเข้าไปในที่ดินของโจทก์และให้จำลองทั้งสองร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 15,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำลองทั้งสองจะรื้อถอนบ้านและออกจากที่ดินของโจทก์

จำลองทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า จำลองทั้งสองไม่ได้ร่วมกันปลูกสร้างต่อ
เติมดัดแปลงตึกแถวรูกล้าที่ดินของโจทก์ และไม่ได้ก่อสร้างพื้นคอนกรีตบนที่ดินของ
โจทก์ ที่ดินส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำลองก่อสร้างรูกล้าเป็นที่ดินสาธารณะไม่ใช่ที่ดินของ
โจทก์ จำลองทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำลองทั้งสองรื้อถอนแผ่นป้ายโฆษณาในส่วนที่รูกล้า
ที่ดินของโจทก์ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 เมตร ออกไป ห้ามจำลองทั้งสองพร้อมบริวาร
เข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์ พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,500
บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนแผ่นป้ายส่วนที่รูกล้าออกจากที่ดินของโจทก์
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำลองทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินพิพาทและทำแผนที่วิวาทตามคำขอของโจทก์และจำเลยทั้งสองทำการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้วเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินพิพาทและทำแผนที่วิวาทตามคำขอของโจทก์ แม้จะได้มีคำสั่งภายหลังจากที่โจทก์และจำเลยทั้งสองได้สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้ว โดยชอบในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมทำละเมิดกับจำเลยที่ 1 และโจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,500 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนแผ่นป้ายโฆษณาออกจากที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยอุทธรณ์คัดค้านด้วยว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ และไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ให้ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับอุทธรณ์ในข้อที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ดังกล่าว คงรับอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งจำเลยทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้น แต่จำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง ดังนี้ ปัญหาตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาดังกล่าวจึงเป็นยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิฎีกาใน

ปัญหานั้นอีก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ศาลชั้นต้นรับฟังแผนที่วิวาทซึ่งจำเลยทั้งสองไม่ได้ลงชื่อรับรองและโจทก์ไม่ได้ระบุพยานเพิ่มเติมประกอบพยานหลักฐานอื่นรวมทั้งข้อเท็จจริงจากการเดินเผชิญสืบได้หรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ทำแผนที่วิวาทนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคท้าย ซึ่งบทมาตราดังกล่าวนี้นี้ศาลสามารถสั่งได้เองโดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอ หรือจะสั่งตามที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว แม้คู่ความจะมีได้ระบุพยานเพิ่มเติมศาลก็สามารถรับฟังพยานหลักฐานที่มีการสืบเพิ่มเติมนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 87(2) ส่วนพยานหลักฐานนั้นจะมีน้ำหนักรับฟังได้เพียงใดเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน สำหรับแผนที่วิวาทนั้นแม้จำเลยทั้งสองจะมีได้ลงชื่อรับรองแต่จำเลยทั้งสองก็มีโต้แย้งว่าแผนที่วิวาทดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับโฉนดที่ดินของโจทก์และจำเลยที่ 2 ทั้งสามแปลง อย่างไรก็ตาม ศาลชั้นต้นจึงรับฟังแผนที่วิวาทซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินทำขึ้นดังกล่าวประกอบพยานหลักฐานอื่นรวมทั้งข้อเท็จจริงจากการเดินเผชิญสืบได้ และศาลชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยโดยอาศัยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการเดินเผชิญสืบและแผนที่วิวาทแล้วฟังว่าจำเลยทั้งสองสร้างแผ่นป้ายโฆษณารุกล้ำที่ดินพิพาทของโจทก์ มิใช่ฟังจากการเดินเผชิญสืบหรือแผนที่วิวาทเท่านั้น คำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-สมชัย เกษชุมพล-สุมิตร สุภาดุลย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ